

한전KPS(주) 상임감사

개 선 요 구

일련번호 2025-안전보건활동 이행실태 점검-002

제 목 정비공사 공동이행관련 안전관리체계 개선

관계부서 † † † 사업처

조치부서 † † † 사업처

내 용

1. 업무개요

회사는 한국**†††(이하 ‘발주사’라 한다.)에서 발주한 **발전소 경상정비공사의 성공적 공사 수행을 위하여 아래의 [표 1]과 같이 민간정비업체(이하 ‘공동수급사’라 한다.)와 공동수급체를 구성하고 구성원간 권리와 의무, 제반 관리절차 등 공사수행에 필요한 세부내용을 상호간에 합의한 공동이행세부협약서(이하 ‘협약서’라 한다.)를 체결하였다.

[표 1] **발전소 경상정비공사 공동수급체 구성 세부내역('25.11월 기준)

순번	대상사업소	공동수급체 구성	지분율(%)	
			KPS(대표사)	민간사(공동수급사)
1	ㅎㅎ**	한전KPS + 1ㄷㅅ	56.5%	43.5%
2	ㅈㅈ**	한전KPS + *****	56.5%	43.5%
3	ㅌㅌ**	한전KPS + ㅈㄴㅇㄷ	59.56%	40.44%
4	표표**	한전KPS + 표표표표	59.56%	40.44%
5	••**	한전KPS + ㅋㅋ	61.45%	38.55%

* 자료 : 전자문서함 자체문서 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

2. 판단기준

협약서 제19조(업무상 재해)에 따르면 구성원의 직원 및 일용노무원 등 모든 투입 인력의 업무상 재해와 관련하여 발생한 보상, 배상 및 책임 등 모든 비용과 제반 행정 처리 등의 업무는 재해자의 소속사에서 처리하도록 명시되어 있으며, 제33조(인력운영 및 관리)에 따라 정비 기술 향상을 위하여 일정 규모 내의 인력 지원이 가능하고 지원기간, 인력규모 등은 대표사가 공동수급사와 협의하여 결정하며, 인력 지원에 대한 구체적인 방법은 운영위원회에서 별도로 정하여 시행하도록 하고 있다.

또한, 「중대재해 처벌 등에 관한 법률」(이하 ‘중대재해처벌법’이라 한다.) 제4조(사용주와 경영책임자등의 안전 및 보건 확보의무) 제1항에 따르면 사업주 또는 경영책임자 등은 종사자의 안전·보건상 유해 또는 위험을 방지하기 위한 의무를 다하도록 규정하고 있으며, 제2조(정의) 제7호에 따르면 종사자란 근로기준법상의 근로자뿐 아니라, 계약의 형식과 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 노무를 제공하는 경우 종사자로 간주된다.

고용노동부 중대재해처벌법 해설집 ('21.11.) 中 발췌

□ 중대재해처벌법 상 종사자 란

- ① 근로기준법 상의 근로자
- ② 도급 용역 위탁 등 계약의 형식에 관계없이 그 사업의 수행을 위하여 대가를 목적으로 노무를 제공하는 자 또는
- ③ 사업이 여러 차례의 도급에 따라 행하여지는 경우에는 각 단계의 수급인 및 수급인과 ①, ②의 관계에 있는 자를 말함

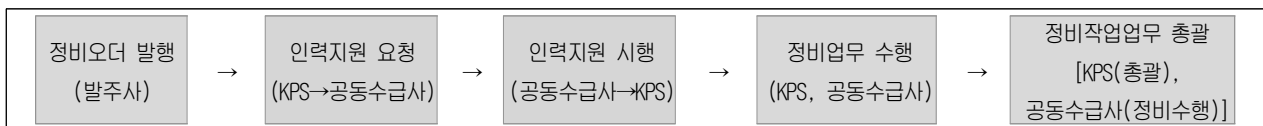
따라서, 회사는 중대재해처벌법 등 강화된 안전관련 법률 및 안전·보건 확보 의무를 충실히 이행할 수 있도록 **발전소 정비공사 공동이행과 관련해서 실제 운영 현황과 관리 체계를 검토하고 안전관리 절차와 책임을 명확히 하는 조치를 취해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

최근 시행한 종합감사¹⁾(이하 ‘해당 종합감사’라 한다.)를 통해 공동수급사 간 정비인력 지원과정을 점검 하였으며, 공동수급사간 정비인력 지원은 [그림]과 같이 발주사에서 발행한 정비오더(긴급복구공사 등)를 수행함에 있어 자체 정비 인력만으로 정비가 어려운 경우, 정비작업 수행회사*의 요청으로 상호간의 협의를 통하여 정비인력 지원이 이루어지고 있으며, 정비작업 수행회사(인력을 지원받은 회사)가 해당 인력에 대한 업무지시·작업배분·위험요인 통제 등 정비작업 업무를 총괄하는 형태로 업무를 수행하고 있다.

* 정비작업 수행회사 : 정비인력을 지원받아서 실지 정비업무를 수행하는 업체(KPS, 공동수급사 모두 해당)

[그림] 정비인력 지원관련 업무 흐름도



* 자료 : 종합감사시(산청**사업소) 인터뷰 내용 및 공동수급사간 수·발신 문서 활용 재구성(KPS 인력지원 요청에 따른 정비작업 흐름도)

그런데, 해당 종합감사를 통해서 공동수급사와 정비인력 지원내역을 점검한 결과, [표 2]와 같이 “1호기 BRG GAP 조정”등의 작업에 상호간 정비인력(30M/D)을 지원하였으나, 정비인력을 지원하는 과정에서 협약서에 명시된 바와 달리 운영위원회를 통해 정비인력 지원에 대한 구체적 사항을 별도로 정한 사실이 없는 것으로 확인하였다.

아울러, 지원 인력에 대한 위험성평가, 작업별 위험요인 검토, 안전조치 확인 등 필요한 안전절차가 협약서에 규정되어 있지 않아 실제 인력운영 과정에서도 안전절차 수행시 해당 인력이 누락되는 등 안전관리 사각지대가 발생하고 있는 것으로 나타났다.

1) \$\$\$사업소 종합감사('25.10.13.~17.)를 통하여 해당 사업소의 업무처리 전반(공사·계약·자산 등)에 대한 점검을 시행 하였고, 지적 및 개선사항에 대하여 처분 예정임

[표2] 협약서에 따른 상호간 인력지원 내역

순번	지원일자	작업내용	인력지원내역	투입 (M/D)
1	'23.10.21.	1호기 BRG GAP 조정	KPS→***	5
2	'23.10.22.~24.	2호기 Shaft Seal Carbon Packing 정비	***→KPS	12
3	'23.10.30.	2호기 방수로 Packing 교체	***→KPS	2
4	'23.11.28.	2호기 Shaft Seal Carbon packing Bolt 교체	***→KPS	4
5	'23.12.03.	1호기 Shaft Seal Tank Cover 분해작업	KPS→***	7
합계				30

* 자료 : 사업소 제출자료 및 ERP 전산시스템 등록 자료 활용 재구성

따라서, 사업소의 경우는 공동수급사와 상호 간 정비인력 지원시 운영위원회를 개최하여 업무구분과 책임사항을 명확히 해야 하고, 주무부처인 ㅅㅅㅅ사업처는 지원 인력에 대한 적절한 안전·보건 관련 절차를 마련하는 등의 개선방안이 필요하다고 판단된다.

관계부서 의견 ㅅㅅㅅ사업처 **사업부는 정비인력 지원시 별도 운영위원회를 개최하여 상호 간 안전관련 조치사항, 업무분장·책임범위 등을 명확히 하여야 함에도 일부 사업장(@@** 사업소 포함)에서 이를 누락하는 등 안전관리 측면에서 미흡한 점을 인정하였으며, 정비공사 공동이행 사업장의 실제 운영실태 등을 충분히 검토한 후, 합리적인 개선안을 마련하여 알림 공문 등을 통해 관련 사업장에 전파하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 ㅅㅅㅅ사업처장은

공동수급사와 정비인력 기술지원시 공동이행 세부협약서를 준수하고, 상호 간 안전·보건 의무 사항, 조치 절차, 업무 분장 등을 명확히 구분하여 안전사각지대를 해소하고 내부통제를 강화할수 있도록 운영관리 방안을 개선하시기 바랍니다. (개선)